



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1810045310990002, tempat dan tanggal lahir Nusawungu, 13 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1802191808990003, tempat dan tanggal lahir Segala Mider, 18 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanggamus, Jalan Pemasyarakatan No. 02, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, Nomor 915/Pdt.G/2025/PA.Prw, pada tanggal 03 Desember 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten

Halaman 1 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Provinsi Lampung, sebagaimana tertulis sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/26/IV/2019, tertanggal 16 April 2019;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak yang lahir di Kalirejo pada tanggal 19 Oktober 2019, saat ini anak tersebut sudah bersekolah TK dan tinggal bersama neneknya;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan November tahun 2020 yang disebabkan Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan dan berpisah tempat tinggal. Tergugat saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanggamus, Jalan Pemasyarakatan No. 02, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada hubungan secara lahir maupun batin sejak bulan November tahun 2020 hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak bulan November tahun 2020 hingga saat ini atau kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pernah dilakukan mediasi atau dirukunkan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 2 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 915/Pdt.G/2025/PA.Prw Tanggal 5 Desember 2025 dan Nomor 915/Pdt.G/2025/PA.Prw Tanggal 19 Desember 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470.203/18.10.08.2015/XII/2025, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Panggungrejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu tanggal 2 Desember 2025, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/26/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak yang lahir di Kalirejo pada tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa sejak November 2020 Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah divonis penjara 13 tahun yang mana Tergugat saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanggamus, Jalan Pemasyarakatan No. 02, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan;

1. **Saksii 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak yang lahir di Kalirejo pada tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa sejak November 2020 Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah divonis penjara 13 tahun yang mana Tergugat saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanggamus, Jalan Pemasyarakatan No. 02, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memenuhi prosedur administrasi pengajuan perkara yang diperiksa dengan tata cara persidangan secara elektronik dan Ketua Majelis telah memverifikasinya, sesuai Peraturan

Halaman 5 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka perkara *a quo* diperiksa dengan tata cara persidangan secara elektronik;

Pertimbangan Kewenangan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan ternyata Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 915/Pdt.G/2025/PA.Prw Tanggal 5 Desember 2025 dan Nomor 915/Pdt.G/2025/PA.Prw Tanggal 19 Desember 2025 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan pada sidang pertama dan setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina kembali rumah tangga dengan rukun dan harmonis sesuai Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Pasal 4 Angka (2) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang tinggal dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2020 yang disebabkan Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena Penggugat tidak kuat dengan

Halaman 7 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pringsewu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya dikuatkan dengan keterangan saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah benar warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (*vide* Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (*vide* Pasal 307 RBg jo. Pasal 1906 KUHPdata), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg), maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak yang lahir di Kalirejo pada tanggal 19 Oktober 2019;
2. Bahwa sejak November 2020 Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah divonis penjara 13 tahun yang mana Tergugat saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanggamus, Jalan Pemasyarakatan No. 02, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Panggungrejo Utara, RT. 005 RW. 002, Pekon Panggungrejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak yang lahir di Kalirejo pada tanggal 19 Oktober 2019;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2020 Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 9 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



yang telah divonis penjara 13 tahun yang mana Tergugat saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanggamus, Jalan Pemasyarakatan No. 02, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari nilai-nilai filosofis perkawinan karena sejak November 2020 Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah divonis penjara 13 tahun dan selama pisah keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut perspektif sosiologis suami istri di dalam ikatan perkawinannya dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, maka kondisi keluarga atau rumah tangga yang demikian dapat dipandang sebagai rumah tangga yang telah bubar;

Menimbang, bahwa sikap masif Penggugat untuk bercerai mencerminkan pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan secara psikologis kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun bila keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi atau setidaknya pihak Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامٌ



الْعُشْرَةَ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِتَةً

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata sejak November 2020 Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga akhirnya Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah divonis penjara 13 tahun dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2022

Halaman 12 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
jo. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/Hk.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1447 Hijriyah, oleh **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nina Ratnasari, S.H., M.H.** dan **Camelia Sofwan Al-Rasyid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik Hidayah. S. HI., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 13 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Ratnasari, S.H., M.H.

Camelia Sofwan Al-Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan No. 915/Pdt.G/2025/PA.Prw